

1500677-70.2019.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Grave

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Fausto já foi preso pelo crime de tráfico de drogas; é problemático e usuário de drogas; há dois anos, aproximadamente, após ele sair da cadeia, ele passou a residir com o declarante e sua genitora, Cenir; como Fausto é usuário de drogas, ele acaba pegando os objetos e os alimentos da residência e os leva para trocar por drogas na biqueira; na data de 19/10/2019, estava dormindo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500677-70.2019.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500677-70.2019.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Grave

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

F. C. M. (art. 1º do Provimento CSM n. 2.241/2015).

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada (art. 1º do Provimento CSM n. 2.241/2015), devidamente qualificada, como incurso no art. 129, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP); observadas, pelo contexto de violência doméstica, as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei de Violência Doméstica, LVD) (fls. 80/81).

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2020 (fls. 86/88).

A parte processada, devidamente citada (fls. 110), apresentou resposta escrita (fls. 117/118). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 119/120) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 149).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 05/07 [BO]), do exame médico (fls. 20 [EM]) e dos laudos periciais de lesão corporal (fls. 68/69 e 70/71 [LPLC]) e complementar (fls. 73/75 [LPComp]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

O Sr. Gerson Antônio Vieira, que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 57), que: "é padrasto de Fausto; Cenir é genitora de Fausto; Fausto já foi preso pelo crime de tráfico de drogas; é problemático e usuário de drogas; há dois anos, aproximadamente, após ele sair da cadeia, ele passou a residir com o declarante e sua genitora, Cenir; como Fausto é usuário de drogas, ele acaba pegando os objetos e os alimentos da residência e os leva para trocar por drogas na biqueira; na data de 19/10/2019, estava dormindo quando então Fausto chegou; houve uma discussão com sua genitora, pois ela disse que teria mandado uma mensagem para Fausto ir buscar a filha dele no trabalho; Fausto ficou nervoso e começou a dar capacetadas no chão e dizer que naquele dia mataria alguém; a genitora de Fausto saiu da residência e foi para casa de uma vizinha; Fausto saiu da casa e começou a bater o capacete no portão, sendo que em determinado momento, assustou com as batidas e saiu para ver o que estava acontecendo; quando saiu, viu que Fausto já tinha pegado um saquinho de arroz, com 5kg e ele já estava na motocicleta para trocar por drogas; foi falar com Fausto, quando ele já partiu para cima do declarante, desferindo-lhe uma capacetada, mas, desviou; o declarante, na discussão, acabou se virando, quando então foi acertado com uma capacetada na cabeça, causando um ferimento do lado esquerdo, além de escoriações no braço e barriga; quando foi acertado, acabou pisando em falso e acabou fraturando seu calcanhar esquerdo em três partes; para não ser mais agredido, foi para esquina de sua rua, quando então a Polícia Militar chegou, acreditando que chamada pela genitora de Fausto." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A informante Cenir José dos Reis, que é mãe do acusado, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "é amásia de Gerson; que seu filho é viciado em drogas e depois que saiu da cadeia, há dois anos atrás passou a residir na casa da depoente; que o mesmo passou a pegar mantimentos em casa para vender e comprar drogas; que isso acabou gerando muitos conflitos em casa, sendo que por vezes a depoente chegou a acobertar o filho, gerando assim discussões; que Gerson na data de ontem disse que se Fausto pegasse os mantimentos que estavam no armário o mesmo tomaria sérias providências, dizendo que havia filmado tudo o que estava lá dentro; que hoje o autor chegou em casa alterado e aparentemente drogado e pegou uma faca chamando Gerson no quintal para acertar as contas, pois o mesmo teria lhe ameaçado na data anterior; que a depoente viu que Fausto pegou a faca e ficou gritando com Gerson; com medo a depoente saiu de casa e entrou na casa de uma vizinha, local de onde podia ver o que acontecia; que viu quando Gerson saiu de casa e foi pra rua, e Fausto foi atrás dele, mas não estava mais com a faca nas mãos e sim o capacete; que viu quando Fausto arremessou contra Gerson o capacete e depois não conseguiu ver como os fatos aconteceram, pois de onde estava não tinha mais visão; que chegou uma viatura da Polícia Militar e encaminhou a depoente e filho para este plantão, sendo que a vítima encontra-se internada por suspeita de ter fraturado a perna." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Fabio César da Silva, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "estava de serviço com o colega de farda Ferri, quando foram solicitados a comparecer no local dos fatos tendo em

vista o enteado ter agredido fisicamente o padrasto. Chegando no local, encontraram com a vítima Gerson, na esquina o qual estava machucado com um corte na testa, e disse que havia discutido com o enteado Fausto pois o mesmo furta coisas dentro de casa para comprar drogas e tal fato esta causando grandes discussões na família, momento em que Fausto pegou uma faca e passou a ameaçar Gerson, que sai pra rua, mas foi seguido por Fausto que arremessou um capacete em Gerson, bem como o agrediu com socos e chutes; que Gerson disse que apanhou num trajeto de 30 metros, sendo que parou de apanhar porque alguns vizinhos intervieram. O autor estava na frente da casa e disse que foi Gerson quem veio pra cima dele com uma faca e o mesmo para se defender jogou o capacete em Gerson." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Negou a prática criminosa.

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

Pois bem.

No entender deste magistrado, sem modificar a descrição do contexto fático contido na denúncia, atribuo, nos termos do art. 383, caput, do CPP, definição jurídica diversa (art. 129, §§ 2º, I, e 9º, do CP), ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Não há possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo (art. 383, § 1º, do CPP) e não se trata de infração da competência de outro Juízo (art. 383, § 2º, do CPP), verifico.

E, assim, delibero sobre o contexto fático descrito na inicial.

2.1.1Da lesão corporal de natureza grave circunstanciada

Nos termos do art. 129, caput, do CP, "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem", configura o delito de lesão corporal.

O tipo penal, vejam, é "ofender" (lesar; fazer mal a; ferir) a "integridade" (inteireza) "corporal" (do corpo) ou a "saúde" (estado do que é são ou de quem tem as funções orgânicas no seu estado normal) "de outrem" (alteridade).

"Se resulta: I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias; II - perigo de vida; III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV - aceleração de parto", configura o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, do CP).

De acordo com o art. 158, caput, do CPP, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado."

Exige-se, para a configuração desta infração penal (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial de lesão corporal), direto ou indireto, portanto.

"Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta" (art. 167 do CPP).

Segundo o art. 168, § 2º, do CPP, "se o exame tiver por fim precisar a classificação do crime no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do crime."

Trata-se de prova técnica específica.

Nos casos de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, do CP), de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, do CP) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), se a lesão for praticada nas circunstâncias de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003836-52.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. Luis SOARES DE MELLO, V.U., j. 15/06/2022, p. 08), aumenta-se, nos termos do art. 129, § 10, do CP, a pena em 1/3 (um terço).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, ofendeu a integridade corporal da parte ofendida (seu padrasto), com quem convive, causando-lhe lesão corporal (LPLC).

Em relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, à parte ofendida (LPComp) (art. 129, § 1º, I, do CP).

No caso dos autos, o laudo pericial de lesão corporal (LPLC) complementar (LPComp) concluiu pela incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, à parte ofendida, de modo que reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 10, do CP.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 129, §§ 1º, I, e 10, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (lesão corporal de natureza grave circunstanciada), em razão da lesão ao bem jurídico tutelado (a incolumidade física), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (e.g., as drogas), não exclui a imputabilidade penal, pois o agente, ao se autocolocar no estado de inimputabilidade, tinha plena consciência do que fazia (actio libera in causa) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 6), de modo que não acolho a tese defensiva.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Lesão corporal de natureza grave circunstanciada (art. 129, §§ 1º, I, e 10, do CP): 1 (um) ano de reclusão –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 19/10/2019

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

0001934-98/2016

04/05/2016

26/05/2017

136/137

31/08/2018 (fls. 136)

Reincidência

*

0001946-15/2016

29/02/2016

17/08/2022

137

*

Antecedentes

*

0002009-40/2016

25/02/2016

30/08/2022

137

*

Antecedentes

*

1501804-29/2019

06/11/2019

07/12/2020

139

21/06/2021

Registro criminal

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), os antecedentes múltiplos são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), ressalvada situação excepcionalíssima (a multiplicidade dos antecedentes [2/6], no caso vertente), o item judicial apontado. Explico.

Dos antecedentes múltiplos: A parte ré apresenta dados desabonadores múltiplos – ou seja, diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado – da vida pregressa (v. quadro descritivo).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ – Terceira Seção – RESp

1.794.854/DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF – Plenário – RE 593.818/SC – Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP – 12^a Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. VIÇO MAÑAS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

No entender deste magistrado, a existência de múltiplos antecedentes criminais permite o magistrado, à míngua (na falta) de investigação social e exame psicológico, concluir, sem sombra de dúvidas, que se trata de pessoa com conduta social e personalidade claramente comprometidas (TJSP – 7^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001090-85.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 27/10/2019, p. 07).

Dos registros criminais desconsiderados: A parte ré apresenta dados desabonadores – ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) – da vida pregressa, mas, de acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP – 2^a Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005489-89.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA, V.U., j. 03/06/2022, p. 04; TJSP – 3^a Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000571-08.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.M., j. 04/09/2021, p. 05; TJSP – 5^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001725-32.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 31/05/2022, p. 09), a condenação definitiva pela prática de contexto fático criminoso cometido posteriormente ao tempo do crime desta ação penal, posto (apesar de) compreender respeitosamente o contrário, não pode ser considerada, de sorte que não a pondero.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ – Terceira Seção – RESp 1.794.854-DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]), "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente", de sorte que, excluídas as circunstâncias impeditivas (reincidência, personalidade e conduta social do agente), os antecedentes, no entender deste magistrado, alcançariam condenações criminais transitadas em julgado, anteriores ou não, ao contexto fático criminoso processado e julgado.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que, neutralizadas as circunstâncias preponderantes (TJSP – 1^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP – 3^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005868-30.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, V.U., j. 04/02/2020, p. 05; TJSP – 7^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501660-55.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 12/03/2021, p. 12; TJSP – 10^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara

Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 10; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500403-29.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 27/01/2021, p. 05; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001230-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. NILSON XAVIER DE SOUZA, V.U., j. 15/05/2019, p. 03; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500115-95.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 13/10/2020, p. 05; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001125-74.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CAMARGO ARANHA FILHO, V.U., j. 16/04/2019, p. 06; STJ – Quinta Turma – HC n. 515.516-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, j. 05/05/2020; STJ – Terceira Seção – EREsp n. 1.154.752-RS – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 23/05/20120: "A confissão espontânea demonstra personalidade mais ajustada, a ponto de a pessoa reconhecer o erro e assumir suas consequências. O peso entre a confissão e a reincidência deve ser o mesmo, daí a possibilidade de haver compensação."), fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que o crime foi cometido nas circunstâncias de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), de modo que, nos termos do art. 129, § 10, do CP, fixo a pena provisória, aumentada de 1/3 (um terço), em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO, porque a parte ré é reincidente e as circunstâncias, nos termos acima consignados (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500191-37.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, V.U., j. 08/06/2021, p. 06), não são favoráveis.

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa), II (reincidência) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput, do CP, FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis), por 2 (dois) anos, DEVENDO, nos termos do art. 78, § 2º, do CP (TJSP – 12ª Câmara da Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0002691-92.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. PAULO ANTONIO ROSSI, V.U., j. 05/02/2020, p. 09; TJSP – 14ª Câmara da Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0004635-66.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 29/08/2019, p. 08):

(A) não frequentar estabelecimentos empresariais que sirvam bebida alcoólica (TJSP – 14ª Câmara da Direito Criminal – HC n. 0017285-16.2017.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 27/03/2017), tais como bares, clubes, boates, locais que exploram o jogo de azar (que não

depende de habilidade para ganhar) e similares, inclusive, advirto, lojas de conveniências e padarias (art. 78, § 2º, a, do CP), ressalvados o local de trabalho e a necessidade justificada pelo efetivo exercício profissional;

(B) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial (art. 78, § 2º, b, do CP), por mais de 8 (oito) dias (art. 328 do CPP, aplicado analogicamente), e não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante (art. 79 do CP);

(C) comparecer semestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades pessoal e social (art. 78, § 2º, c, do CP) e todas as vezes que for intimada para atos da execução criminal (art. 79 do CP);

(D) recolher-se ao domicílio no período noturno, a partir de 19h (dezenove horas) até às 6h (seis horas) do dia seguinte, inclusive nos dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) (art. 79 do CP) (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000311-13.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 03/04/2020, p. 07; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0008144-39.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. NELSON FONSECA JÚNIOR, V.U., j. 14/10/2019, p. 06);

(E) comparecer semanalmente aos programas ou cursos educativos realizados pelo Centro de Recuperação do Alcoólatra – CERECA, com endereço na Rua Engenheiro Reid, n. 327, Centro, Estância Turística de Olímpia-SP (art. 79 do CPP).

Apesar da reincidência, entendo que a suspensão, em face da condenação anterior em virtude da prática de crime diverso (reincidência não específica), é, no presente caso dos autos, medida socialmente recomendável (art. 44, § 3º, do CP, aplicado extensivamente), tendo em vista que cadeia não conserta ninguém; trabalho, sim, "porque digno é o trabalhador do seu alimento" (Mateus, 10:10).

2.6.1 Do recolhimento domiciliar noturno

Nos termos do art. 78, caput, do CP, as condições são diversas da prisão, de modo que, por disposição conceitual, não podem implicar verdadeira prisão domiciliar (art. 317 do CPP ou art. 117 da LEP) (JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. – 27 ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 298).

Nessa lógica, se a condição de recolhimento domiciliar noturno alcançasse o período diurno (matutino e vespertino) dos dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) implicaria, deveras, prisão domiciliar – com direito a detração penal (PACELLI, Eugênio, FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. – 10 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 727), inclusive –, o que não é a vontade do legislador (mens legislatoris), nem a da lei (mens legis).

2.7 Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam

somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento nos arts. 383 e 387, caput, do CPP, a parte ré F. C. M. (art. 1º do Provimento CSM n. 2.241/2015), portadora do RG n. 71.624.253 – SSP/SP, como incurso no art. 129, §§ 1º, I, e 10, do CP, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto; todavia, SUSPENDO, por 2 (dois) anos, a pena privativa de liberdade aplicada, desde que cumpra as condições estabelecidas no item 2.6 (legais e judiciais).

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Não há cominação.

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Comunique-se à parte ofendida (art. 201, § 3º, do CPP).

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 3 de outubro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)